



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

01/04/2019

N.

21

OGGETTO: Approvazione regolamento per la tutela degli animali.-

L'anno duemiladiciannove, il giorno **01** del mese di **aprile** alle ore **20,20** nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunito in seconda convocazione e in seduta straordinaria ed urgente il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BOSSONE ANTONIO	X		8	SCHITO LULANIA	X	
2	BOGLIONE ROSSANO SERGIO	X		9	GRASSO FRANCESCO	X	
3	GRAZIANO GIUSEPPE	X		10	IOVINO FRANCESCO		X
4	SINISCALCHI FLORISA	X		11	SCAFURO FELICE FIORE		X
5	REGA UMBERTO	X		12	NAPPO FRANCESCO		X
6	BOSSONE IGNAZIO	X		13	CASTALDO ANTONIO	X	
7	CALIENDO AMEDEO	X					

PRESENTI N. 10 – ASSENTI N. 03

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Francesca Balletta**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO: Approvazione regolamento per la tutela degli animali.

Relaziona il Sindaco e illustra l'argomento posto all'o.d.g. e cioè l'approvazione del regolamento comunale per la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale.

Vista la proposta al Consiglio Comunale così come predisposta dall'assessore alle politiche sociali.

Si apre la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta

Visto l'allegato regolamento

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di fare propria la proposta allegata

Di approvare il regolamento per la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale.

Con voti unanimi resa a parte si dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L., D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Oggetto: approvazione regolamento comunale per la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale. Legge n. 157/1992.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Lauro nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Campania e dal proprio Statuto:

1. Promuove la protezione e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale, e indispensabile dell'ambiente, e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le normative vigenti;
2. Individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
3. Promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di favorire una giusta convivenza fra uomo e animale nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Atteso che:

1. Il Comune di Lauro, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali e sostiene tutte le forme di pensiero che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali;
2. Il Comune di Lauro, in base all'art. 7, opera affinché il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Ritenuto che:

1. Il Comune vigila, in base all'art. 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche con l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. Esso esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale, in particolare in attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 esercita la cura e la tutela della specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale.

Visto lo Statuto Comunale

Visto il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000

Vista la Legge n. 157/1992

Visto il DPR del 31 marzo 1979 art. 3

PROPONE DI DELIBERARE

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

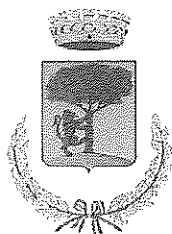
Di approvare il regolamento per la tutela delle specie animali in attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 composto da n. 50 articoli e che viene allegato sotto la lettera A.

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line e sull'apposita sezione amministrazione trasparente

Di rendere il presente atto con separata votazione immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

L'Assessore alle Politiche Sociali e alla vivibilità
Dott. Giuseppe Graziano





COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Piazza Municipio, n.1
Tel. 081.8240265 – Fax 081.8240296
www.comune.lauro.av.it
sindaco.lauro@asmepec.it

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

CAPO I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Comune

CAPO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 4 - Definizione di animale
- Art. 5 - Definizione di animale domestico
- Art. 6 - Definizione di animale vagante
- Art. 7 - Definizione di animale selvatico
- Art. 8 - Definizione di animale esotico
- Art. 9 - Definizione di animale sinantropo
- Art 10 - Tutela degli animali
- Art.11 - Ambito di applicazione ed esclusioni

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.12 - Detenzione e custodia di animali
- Art.13 - Divieti.
- Art.14 – Avvelenamento di animali
- Art.15 – Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico
- Art.16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
- Art.17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art 18 - Pet therapy - Attività curative umane con impiego di animali
- Art.19 - Smaltimento delle spoglie degli animali da compagnia
- Art.20 – Cimiteri per animali da compagnia

CAPO IV – CANI

- Art. 21 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento
- Art. 22 - Adozioni e sterilizzazioni
- Art. 22 bis -Randagismo
- Art. 23 - Modalità di conduzione
- Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 25 - Attività motoria
- Art. 26 - Detenzione e Ricovero
- Art. 27 - Cani da lavoro

000

CAPO I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Lauro nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Campania e dal proprio Statuto:

1. promuove la protezione e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell' ambiente, secondo una concezione biocentrica e non più antropocentrica e si impegna a promuovere un corretto rapporto uomo-animale-ambiente in accordo con le normative vigenti.
2. riconosce agli individui e alle specie non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia di favorire una giusta convivenza fra uomo e animale nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1 .Il Comune di Lauro, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali e sostiene tutte le forme di pensiero che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

2. Il Comune di Lauro, in base all' art. 7, opera affinché il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art.3 - Competenze del Comune.

1.Il Comune vigila , in base all'art.3 del D.P.R. del 31 marzo 1979, sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché sull'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche con l'adozione di specifici provvedimenti applicativi. Esso esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero sul territorio comunale, in particolare in attuazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero sul territorio comunale.

CAPO II – DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizione di animale

1.La definizione generica di animale,quando non esattamente specificato, a cui fa riferimento il presente regolamento, si applica a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, oppure in stato di libertà o semilibertà presenti sul territorio del Comune.

Art. 5 – Definizione di animale domestico

1.Per animale domestico si intende l'animale che è allevato e/o vive a stretto contatto con l'uomo. A sua volta può essere definito "Animale domestico da reddito", laddove è allevato e tenuto dall'uomo a fini di reddito e/o lavoro oppure "animale da

compagnia”, laddove è tenuto dall’uomo esclusivamente per motivi d’affezione e compagnia.

Art. 6 – Definizione di animale vagante

1.Per animale vagante si intende quello appartenente a specie normalmente considerate domestiche d’affezione, ma che per la situazione contingente di non essere detenuto da alcun proprietario, vaga libero sul territorio comunale.

Art. 7 - Definizione di animale selvatico

1.Per animale selvatico si intende quello appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio comunale e non dipende dall’uomo per le sue necessità biologiche.

Art. 8 - Definizione di animale esotico

1.Per animale esotico si intende quello appartenente a specie animali facenti parti della fauna selvatica esotica, vivente temporaneamente o stabilmente in stato di naturale libertà nei paesi di origine delle quali non esistono popolazioni naturali sul territorio nazionale.

Art.9 - Definizione di animale sinantropo

1.Per animale sinantropo si intende quello appartenente a specie animali che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l’uomo, dal quale ormai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari.

Art. 10 - Tutela degli animali.

1.Il Comune in base alla Legge 14 agosto 1991 n. 281 “ Tutela degli animali d’affezione e prevenzione randagismo” ed alla Legge del 20 luglio 2004 n. 189 “ Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”; promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2.Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza esercitata nei confronti degli animali.

Art. 11 - Ambito di applicazione ed esclusioni.

1.Le norme di cui al presente regolamento disciplinano la tutela di tutte le specie animali che si trovano stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Casamarciano.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano :

alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad attività ad esso connesse, alle attività di studio e sperimentazione eseguite secondo leggi nazionali, al prelievo di specie selvatiche di vertebrati e invertebrati regolato anch'esso da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riferite all'esercizio della caccia e della pesca, alle attività di disinfestazione, derattizzazione, attività imposte da motivazioni di carattere igienico-sanitario e di danneggiamento di colture comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.

Art. 12 - Detenzione e custodia di animali.

1. Chiunque detiene animali, a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, provvedendo a fornire le adeguate cure, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici, ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. Inoltre dovranno accudirli e alimentarli secondo l'età, il sesso, la specie e la razza alla quale appartengono.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga, garantire la tutela di terzi da aggressioni, ed evitare il danneggiamento o l'imbrattamento delle proprietà pubbliche e private.

3. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto della tutela della salute, dell'igiene e del pubblico decoro.

Art. 13 - Divieti

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le norme vigenti.

2. E' vietato sopprimere qualsiasi animale da compagnia o affezione se non per malattie incurabili e produttrici di gravi ed ineliminabili sofferenze comprovate da certificazione medico-veterinaria; tale soppressione eutanasica dovrà essere praticata esclusivamente da medico veterinario. Per i cani è obbligatorio rispettare quanto previsto all'art.2 comma 6 della legge quadro 281/91.

3. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento dei movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie.

4. E' vietato privare gli animali detenuti a qualsiasi titolo dell'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere del medico veterinario, che dovrà refertare la causa ed i tempi di tale deroga.

5. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete superiore al 50% della dimensione dell'animale. La pavimentazione in rete deve essere adeguata alla tipologia dell'animale.

6. E' vietato detenere animali privandoli dell'acqua e del cibo necessario, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione o con elevate escursioni termiche o rigori climatici, tali da nuocere alla loro salute.

7. E' vietato detenere animali privandoli delle necessarie profilassi e cure sanitarie laddove le condizioni ambientali e/o lo stato di salute lo richiedano.

8. E' vietato custodire animali permanentemente all'aperto, in terrazze o balconi senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.

9. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 45 giorni di vita, se non per gravi motivazioni di tipo sanitario e/o comportamentale, sempre certificate da medico veterinario.

10. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

11. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare i comportamenti aggressivi e/o pericolosi e la selezione di razze ed incroci di animali al fine di svilupparne l'aggressività.

12. E' vietato su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
13. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nel vano portabagagli chiusi (non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
14. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione motorizzati.
15. E' vietato esporre animali, tenuti in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
16. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
17. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria per tempi prolungati.
18. E' vietato l'apposizione di cuccie o ripari per cani e per gatti sul suolo pubblico.
19. E' vietato distruggere i nidi degli uccelli con la presenza di pulli e/o specie appartenenti alla fauna selvatica .
20. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità.
21. E' vietata la cattura di animali vaganti ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità Competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
22. E' vietata la pratica dell'accattonaggio con animali.
23. E' vietato maltrattare e catturare qualsiasi animale. E' vietata la detenzione e la commercializzazione di fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
24. E' vietato abbandonare nell'ambiente qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico, fatta salva la liberazione in ambienti adatti, di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati dalle autorità competenti ai sensi delle leggi vigenti.
- Quanto sopra ad eccezione dei casi previsti da specifici provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale.
25. Sono vietati i combattimenti tra animali , a qualunque specie appartengano.

26. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell' ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.

27. Sono consentite le iniziative a scopo di promuovere le adozioni effettuate dalle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all' apposito Albo regionale del volontariato), preventivamente comunicate ed autorizzate dal Servizio competente per la tutela degli animali, che darà poi comunicazione al competente Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 14 -Avvelenamento di animali.

1. E' proibito a chiunque, in base alla normativa vigente, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non nuocere in alcun modo

le persone e le altre specie animali; tali operazioni dovranno essere segnalate, dalla stessa ditta, tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e le sostanze utilizzate, nonché l'antidoto relativo.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti di P.M., all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali e all'ASL territorialmente competente, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 15 - Accesso degli animali da compagnia sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino; per altri animali di piccola taglia idonei contenitori.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purché con mezzi idonei all'uso, secondo le norme del codice della strada.

5. Non potrà rifiutarsi il trasporto di cani di accompagnamento per i disabili e per i non vedenti.

Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto del DPCM 28 febbraio 2003 e delle Linee Guida approvate con deliberazione di G. R. n. 593 del 12 maggio 2006 "Benessere degli animali da compagnia" che stabilisce, all'Allegato C), i seguenti requisiti:

- i locali devono avere i requisiti di agibilità ai sensi della normativa vigente;
- le parti coperte degli alloggiamenti che ospitano gli animali devono essere rivestite di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- deve essere assicurato idoneo sistema di deflusso dei reflui di lavaggio degli ambienti destinati agli animali onde evitare il ristagno ed il contatto degli stessi con gli animali;
- le strutture non devono presentare parti che arrecano ferite o danni agli animali e devono essere tenute in perfette condizioni di manutenzione;
- nelle aree che ospitano gli animali devono essere assicurati parametri microclimatici idonei per la tipologia degli stessi;
- tutti i locali di pertinenza delle attività devono essere tenuti in condizioni di massima igiene mediante interventi di ordinaria e straordinaria pulizia e, ove occorra, di disinfezione e disinfestazione.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere

sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.

3. E' vietata l'esposizione di animali all'esterno degli esercizi commerciali, nonché a

ridosso delle vetrine espositive esterne.

4. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.), con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

5. E' vietata sull'intero territorio comunale la vendita ambulante di animali, ad eccezione delle fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate a norma di legge.

6. E' vietata la vendita di animali sprovvisti di certificazione sanitaria che ne attesti le buone condizioni di salute ed è altresì vietata la vendita o cessione di cani privi di microchip e regolare iscrizione in Banca Dati Regionale anagrafe Canina, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

7. E' fatto obbligo al venditore di tenere e di aggiornare settimanalmente i registri di carico e scarico di tutti gli animali acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo e venduti o ceduti a qualsiasi titolo o deceduti, questi ultimi con l'indicazione della causa di morte.

8. E' vietato vendere o cedere animali di qualsiasi specie a minori di anni 18.

Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato, con l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche (mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti), ad eccezione di quelle autorizzate dal Comune

2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazioni con la presenza di animali, dovrà essere indirizzata al Comune previa acquisizione del relativo parere dell'ASL territorialmente competente.

3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli o in alternativa dalla Commissione Prefettizia (ove del caso, secondo la normativa sui pubblici spettacoli). Nella Commissione Comunale di vigilanza sui pubblici esercizi viene inserito anche un Dirigente Veterinario dell'ASL competente, laddove si tratti di autorizzare manifestazioni con impiego di animali (circhi equestri, manifestazioni ippiche, ecc).

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta l'applicazione della sanzione amministrativa.

Art. 18- Pet therapy – e terapie assistite degli animali.

1. Il Comune di Lauro riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie quali, ad esempio, la depressione negli anziani e incoraggia, nel suo territorio, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza, collaborando con Associazioni specifiche.

2. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l'animale nella casa di riposo, struttura ospedaliera, scuola individuata, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite

dagli animali (T.A.A.), è vietata l'utilizzazione di cuccioli età inferiore a tre mesi.

4. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress

psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano anche la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Smaltimento delle spoglie di animali da compagnia.

1. Gli animali da compagnia deceduti dovranno essere trattati secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n.1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e Linee Guida applicative regionali, approvate con D.G.R. n. 181 del 15 febbraio 2005, in via prioritaria mediante l'incenerimento negli appositi impianti autorizzati; in deroga, può essere effettuato il sotterramento delle spoglie, esclusivamente con le modalità stabilite dalla suddetta D.G.R. n. 181/2005.

Art. 20 - Cimiteri per animali da compagnia.

1. L'attivazione dell'esercizio di cimiteri per cani, gatti ed altri animali da affezione, è consentita previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Lauro che la concede a seguito di parere vincolante della competente ASL, secondo quanto stabilito nella D.G.R. n. 593/2006 sul benessere degli animali da compagnia.

CAPO IV – CANI

Art. 21 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina e all'inserimento del microchip ai sensi della normativa vigente.

2. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ASL entro 15 gg dall'evento, mentre il decesso e lo smarrimento entro 5gg..

Art. 21 bis – Randagismo

1. Il fenomeno del randagismo sarà economicamente coperto da apposita tassa di scopo

Art. 22 - Adozioni e sterilizzazioni.

1. Il Comune promuove ogni iniziativa utile alle adozioni di cani senza padrone.

2. Le adozioni di cani senza padrone possono essere effettuate presso il rifugio municipale e/o convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste e trasmesse all'ASL competente. I cani adottati presso i canili pubblici e/o privati convenzionati non possono essere affidati a privati se non previa sterilizzazione, il proprietario ha l'obbligo di sottoporre a sterilizzazione l'animale entro 60 giorni dal compimento del 6° mese di età e di fornire copia della certificazione all'ASL competente e all'Associazione. Il Comune promuove ogni attività tesa ad incentivare le adozioni, ivi comprese le adozioni a distanza.

1. La pratica della sterilizzazione dei cani, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati con il Comune.

Art. 23 - Modalità di conduzione.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del controllo e della corretta conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone e cose provocati dall'animale stesso.

2. E' obbligatorio utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve aree per cani individuate dal Comune.

3. E' obbligatorio condurre i cani con guinzaglio e museruola nei locali pubblici e sui mezzi di trasporti, come già indicato all'art. 19 del presente regolamento e nei casi previsti dalla normativa in materia di tutela della incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani O.M. 3/3/2009 e successive modifiche ed integrazioni (O.M. 22 Marzo 2011).

4. E' obbligatorio portare con sé la museruola da applicare al cane in caso di necessità o su richiesta delle Autorità competenti.

5. E' obbligatorio affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Art. 24 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1.I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sgambamento per cani.

2.I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.

I proprietari sono, altresì, obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cassonetti. Il Comune adotterà ogni strumento utile, ivi incluso soluzioni innovative , al fine di individuare e sanzionare i proprietari che non provvedono a rimuovere le deiezioni prodotte dal proprio cane. Il Comune appone idonea segnaletica per il rispetto delle Ordinanze in materia.

Art. 25 - Attività motoria.

1. Chi detiene e/o custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo e con un piano rialzato dal suolo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell' animale.

4. E' vietato detenere i cani con catena inferiore a quattro metri, il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di cinque metri e di altezza di un metro e mezzo dal suolo, per permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato.

Art.26 - Detenzione e Ricovero.

1.Per i cani custoditi liberi in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq 2 per cani con peso non superiore a kg. 2 (cane di piccola taglia); mq 3,5 per cani con peso non superiore a Kg 8 (taglia media); mq. 4,5 per cani con peso non superiore a Kg 15 (taglia grande) e mq.6 per cani con peso superiore a Kg 15 (taglia gigante). All' esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2.Tali strutture devono essere idonee dal punto di vista igienico sanitario, garantire un' adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve permettergli un abbondante e

fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione facilmente lavabile, disinfettabile e antisdrucciolo, senza ristagni di liquidi; il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il cane in isolamento deve usufruire di strumentazione atta ad evitare deprivazione psico-fisica.

Art. 27 – Cani da lavoro

1. I cani utilizzati per lavoro (es. cani poliziotto, cani-guida etc.) non possono sostenere turni superiori alle 7 ore, compresi gli spostamenti e durante questo periodo devono potersi abbeverare.

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, salvo le aree successivamente precisate al comma 4 o disciplinate con apposito regolamento.
2. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto e /o affidato in conduzione.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. E' vietata l'apposizione di cucce o ripari per cani sul suolo pubblico.
5. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.
6. L'accesso degli animali domestici agli spazi privati comuni sarà disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente.

Art.29.- Aree verdi di sgambamento e libera socializzazione

1. Il Comune si impegna a verificare la possibilità di creare o attrezzare opportunamente, aree verdi di sgambamento e libera socializzazione degli animali e a dotare le stesse di beverini. In tali aree non è consentito l'accesso di bambini se non accompagnati da un adulto.
2. In tali aree i cani possono muoversi e correre liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non causare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
3. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.
4. Il Comune, in accordo con gli Enti competenti, si impegna a verificare la possibilità di dotare le fontane pubbliche e gli idranti fuori terra di beverini per animali a riempimento automatico.

Art. 30 - Accesso ai locali pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso ai locali ed agli uffici aperti al pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalle norme vigenti ed appositi regolamenti che devono affissi all'ingresso..

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando guinzaglio e museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 31- Rinvenimento, affido.

1. Chiunque rinvenga animali abbandonati è tenuto a comunicarlo al Servizio Tutela Ambiente e/o alla Polizia locale e/o al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

2. L'animale prelevato per qualsiasi motivo dal suo territorio dagli enti autorizzati, dopo le necessarie verifiche ed adempimenti sanitari, dovrà esservi reimpresso, salvo eventuali condizioni di salute che possano creare rischio per la sopravvivenza dell'animale o pericolo per le persone o le cose. Tali dati saranno comunicati dai Servizi Veterinari al Servizio Tutela Ambiente.

3. Il Comune promuove tutte le iniziative utili a favorire l'affido degli animali vaganti o ricoverati nei canili convenzionati per garantire agli stessi una più consona condizione di vita.

4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanne o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

5. Gli animali non possono essere dati in affido senza un preventivo accertamento di compatibilità della persona richiedente e degli spazi disponibili nella sua proprietà per l'animale, a cura dell'ufficio comunale preposto o del canile affidatario dell'Ente.

Art. 32 – Cani liberi accuditi e cani di quartiere

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n.5 del 14/05/2001 e dell'art. 10 della Legge Regionale n.16 del 24/11/2001, il Comune di Lauro riconosce e promuove la figura del Cane di Quartiere.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n.320/1954 e dall'art.672 del CP le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, in accordo con le associazioni di volontariato di cui all'art. 16 della L.R. 16/2001 operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco, per il tramite del Servizio Tutela Ambiente che le regola e ne informa la cittadinanza. Tali Associazioni propongono, successivamente al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

3. Il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere della gestione e la responsabilità.

4. I cani di quartiere devono essere vaccinati,sterilizzati e microchippati gratuitamente dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.

5. Per la stesura dello schema di protocollo di intesa ASL –Associazioni protezionistiche ,concernenti le condizioni per il riconoscimento del cane di quartiere ,da proporre al Sindaco per la relativa regolamentazione nonché per il modello di istanza di riconoscimento del cane di quartiere ,si dovrà fare riferimento agli allegati di cui alle linee guida interpretative della L.R. 16 del 24/11/2001

Art. 33 – Percorsi formativi per i proprietari dei cani

1. Il Comune di Lauro, congiuntamente con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, organizza dei corsi di formazione per i proprietari di cani , al fine di incentivare una proprietà responsabile e consapevole e favorire un corretto rapporto tra uomo – animale – ambiente. Al termine del corso sarà rilasciata relativa attestazione.

2. I percorsi formativi ,conformi alle linee guida Stabilite dal Decreto Ministeriale 26/11/2009, sono su base facoltativa per i possessori di cani ad eccezione dei proprietari dei cani "impegnativi" per i quali i percorsi sono obbligatori.

3. Il Comune di Lauro, su indicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, a seguito di episodi di aggressioni, morsicature,e sulla base di criterio di rischio, individua i cani i cui proprietari o detentori sono fruitori obbligati di percorsi formativi di cui all'art.1 comma 6 della succitata ordinanza ,le cui spese sono a totale carico del proprietario del cane.

CAPO V - GATTI

Art. 34 - Protezione dei gatti.

1. E' fatto divieto a chiunque di maltrattare i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale o allontanarli dal proprio habitat, a meno che tale ultima evenienza non avvenga per certificati motivi sanitari.

2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo .

3.Per "habitat" si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente un gatto o una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo.

5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è detto "tutore di colonie feline" e riconosciuto da apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e dal Servizio Tutela Ambiente.

Art. 35 – Compiti dell' Amministrazione Comunale e dell' Azienda Sanitaria Locale.

1.Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli, in seguito, all'interno della colonia di provenienza.

2.La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dai tutori che dalle associazioni di volontariato, da personale appositamente incaricato dall' Amministrazione Comunale o dall' Azienda Sanitaria Locale.

Art. 36 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall' Azienda Sanitaria Locale con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini tutori. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.

2. Le colonie feline censite non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente vivono; eventuali trasferimenti, possono avvenire solo per comprovate e documentate esigenze ambientali , territoriali e sanitarie.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte di tutori.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente.
2. L'accesso dei tutori alle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i tutori sottopongono e demandano al Servizio Tutela Ambiente ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
3. I Tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. E' vietata l'apposizione di cucce o ripari per gatti installati sul suolo pubblico; negli spazi condominiali si rimanda ai relativi regolamenti.
4. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Occorre ribadire ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

Art. 38 - Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

CAPO VI - VOLATILI

Art. 39 - Tutela e detenzione di volatili.

1. Ai volatili detenuti in gabbia devono essere garantite buone condizioni climatiche. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti. E' vietato tenere volatili legati.
2. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 40 - Dimensioni delle voliere.

1. La voliera deve avere le seguenti dimensioni: la dimensione maggiore deve essere cinque volte superiore all'apertura alare dell'esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono tenuti più di quattro animali le misure sopra descritte vengono aumentate di un sesto della cubatura per ogni animale oltre i quattro.
2. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili
3. E' fatto divieto di:

- lasciare permanentemente all' aperto, senza adeguata protezione.
- strappare o tagliare le penne, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche
- amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche.

CAPO VII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41 - Tutela e detenzione di specie animali acquatiche. Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Gli animali acquatici sono tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.
2. Il volume dell' acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità minore di 30 litri. La lunghezza minima dell'acquario deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'esemplare più grande (misura all'apice del muso alla pinna caudale più lunga se eterocerca) e le restanti due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della lunghezza minima.
Se ci sono più di quattro esemplari le misure sono aumentate di un decimo della cubatura per ogni animale oltre i quattro.
3. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l' ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 4 Per gli animali acquatici polmonati valgono le medesime norme; le vasche devono essere dotate anche di uno spazio oltre il livello dell'acqua, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed un'adeguata possibilità di movimento.

CAPO VIII - ANIMALI ESOTICI

Art.42 - Detenzione di animali esotici.

1. Chiunque detenga animali esotici a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune per il tramite dell'ASL territorialmente competente, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza, ai sensi della Legge 10 dicembre 1975, n.874 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Chiunque detiene animali esotici deve denunciare al Comune, entro tre giorni, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte.
3. E' fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute.
4. Le dimensioni e le caratteristiche degli alloggiamenti devono essere quelle indicate dalla normativa vigente.
5. Il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione contro la detenzione di animali appartenenti alle specie esotiche.

CAPO IX - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 43 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell' ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e s.m.i in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali od altri fini scientifici), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell' Amministrazione Comunale.

2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte. Il Comune si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione per i metodi alternativi all'utilizzo di animali ai fini sperimentali.

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Controlli ufficiali

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, La Polizia Veterinaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo, nonché le Guardie Zoofile ufficialmente riconosciute previa convenzione stipulata con l'Ente.

Art. 45 – Sanzioni

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 30 a euro 180 chiunque commette una violazione di cui al comma 2 dell'art. 15; ai comma 1 e 2 dell'art. 25; ; al comma 3 dell'art.37; al comma 2 dell'art. 38, del presente regolamento.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300 chiunque commette una violazione di cui all'art. 12; al comma 18 dell'art.13; al comma 26 dell'art.13; al comma 1 dell'art. 15; al comma 1 dell'art. 16; all'art.29; al comma 1 dell'art. 23; al comma 3 dell'art. 25; ai comma 2 e 3 dell'art. 28; al comma 2 dell'art. 30; all'art. 39; ai comma 1 e 2 dell'art.40; all'art. 41; all'art. 42, del presente regolamento.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 600 chiunque commette una violazione di cui all'art. 13 (con esclusione del comma 18); all'art. 14; al comma 3 dell'art. 15; ai comma 2, 3,4 e 5 dell'art. 26; al comma 2 dell'art. 23; al comma 4 dell'art. 25; all'art. 26; al comma 1 dell'art. 34; al comma 1 dell'art. 38; al comma 3 dell'art. 40.

4. E' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3000 chiunque commette una violazione di cui al comma 1 dell'art. 17 e all'art. 20 del presente regolamento.

5. Le sanzioni di cui sopra si applicano fatta salva ogni ricorrenza del codice penale, in particolare per le fattispecie previste dalla legge n. 20 luglio 2004 n. 189.

6. Almeno la metà dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente regolamento confluiranno in una apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Umberto Rega

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Francesca Balletta

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna al N. 285 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
F.to Sig.ra Sabata Venezia
Dalla Residenza Municipale, li 17/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Francesca Balletta

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del T.U. 18/8/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267,

Lauro, li 17/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Francesca Balletta

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo,

Addì 17/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Francesca Balletta

